修正條文	現行條文	說明
三、組長。 四、人事管理員。 五、會計員。 前項會議，必要時得由所長邀請或指定有關人員參加或列席。	三、人事管理員。 四、會計員。 前項會議，必要時得由所長邀請或指定有關人員參加或列席。	
第十一條　本所分層負責明細表分甲表及乙表，甲表由本所擬訂，報請本局轉陳本府核定；乙表由本所訂定，報請本局備查並副知本府。	第十條　本所分層負責明細表分甲表及乙表，甲表由本所擬訂，報請本局轉陳本府核定；乙表由本所訂定，報請本局備查，並副知本府。	調整條號並酌修文字。
第十二條　本規程自發布日施行。	第十一條　本規程自中華民國九十九年十二月二十五日施行。 本規程修正條文自發布日施行。	調整條號及明訂自發布日施行。

臺南市漁港及近海管理所編制表修正對照表

修正					現行					增減員額	
職稱	官等	職等	員額	備考	職稱	官等	職等	員額	備考	增	減
所長	簡任	第八職等至第九職等	一	本職稱之官等職等暫列。	所長	簡任	第九職等	一	本職稱之官等職等暫列。		
秘書	簡任	第八職等	一							一	
組長	薦任	第七職等	二	本職稱之官等職等暫列。	組長	薦任	第七職等至第八職等	二	本職稱之官等職等暫列。		
組員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	三		組員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	四			一
技士	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	五		技士	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	五			
助理員	委任	第四職等至第五職等	一		助理員	委任	第四職等至第五職等	一			
技佐	委任	第四職等至第五職等	一		技佐	委任	第四職等至第五職等	一			
人事管理員			(一)	由臺南市政府人事處派員兼任	人事管理員			(一)	由臺南市政府人事處派員兼任		
會計員			(一)	由臺南市政府主計處派員兼任	會計員			(一)	由臺南市政府主計處派員兼任		
合計			十四(二)		合計			十四(二)		一	一
附註： 本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之十」之規定；該職務列等表修正時亦同。					附註： 本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之十」之規定；該職務列等表修正時亦同。						

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照1 1

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：溫甯鈺
電話：(06)2991111#8321
電子信箱：ningyu@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年7月2日
發文字號：府教安(一)字第1130878056B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(33569_0878056BA0C_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：「臺南市國民中小學學生再申訴案件處理辦法」業經本府113年6月19日以府法規字第1130836706A號令廢止，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附「臺南市國民中小學學生再申訴案件處理辦法」廢止總說明及廢止表各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：本府法制處、本府教育局(學輔校安科) 電子公文交換章 2024/07/04 09:50:01

法規委員會　113/07/04
1130005887

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國113年6月19日
發文字號：府法規字第1130836706A號
附件：

廢止「臺南市國民中小學學生再申訴案件處理辦法」。

市長黃偉哲

臺南市國民中小學學生再申訴案件處理辦法廢止總說明

按一百十二年六月二十一日修正公布之國民教育法第四十六條第一項規定，有關學生申訴、再申訴範圍、期限、委員會組成、調查方式、評議方式、評議結果之執行及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。教育部遂於一百十二年十二月十八日修正發布高級中等以下學校學生申訴及再申訴評議委員會組織及運作辦法，其中第五十三條至五十九條規定國民小學及國民中學學生申訴及再申訴部分，定自一百十三年六月二十一日施行，是以，本辦法屆時即無保留之必要，爰擬依臺南市法制作業準則第二十二條第四款規定，廢止之。

廢止表

法規名稱	廢止理由	備註
臺南市國民中小學學生再申訴案件處理辦法	按一百十二年六月二十一日修正公布之國民教育法第四十六條第一項規定，將學生申訴、再申訴範圍、期限、委員會組成、調查方式、評議方式、評議結果之執行及其他相關事項之辦法，授權由中央主管機關定之。次依教育部一百十二年十二月十八日修正發布之高級中等以下學校學生申訴及再申訴評議委員會組織及運作辦法，其中第五十三條至五十九條規定國民小學及國民中學學生申訴及再申訴部分，定自一百十三年六月二十一日施行，是以，本辦法屆時即無保留之必要，爰擬依臺南市法制作業準則第二十二條第四款規定，廢止之。	臺南市法制作業準則第二十二條規定：「市法規有下列情形之一者，廢止之：一、機關裁併致市法規無保留之必要。二、規定之事項已執行完畢或因情事變遷，無繼續施行之必要，或得以行政規則替代。三、因有關法規之廢止或修正致失其依據，而無單獨施行之必要。四、同一事項已有中央法規或新市法規可資適用，舊市法規無保留必要。五、其他情形無保留之必要。」

臺南市國民中小學學生再申訴案件處理辦法

中華民國 109 年 1 月 3 日府法規字第 1081519827A 號令發布

第 一 條　為建立本市國民中小學學生再申訴制度，以保障學生權益，並依國民教育法第二十條之一第三項規定訂定本辦法。

第 二 條　本辦法之主管機關為本府教育局。

第 三 條　本辦法用詞，定義如下：

一、國民中小學（以下簡稱學校）：指本府主管之國民中學及國民小學。

二、學生：指學校對其為處分、其他管教措施時，具有學籍之受教者。

第 四 條　主管機關為處理學生再申訴案件，設學生再申訴評議委員會（以下簡稱本會）。

本會置委員九人，其中一人為召集人，由主管機關首長兼任或指派人員擔任。其餘委員由主管機關首長就下列人員聘（派）兼之：

一、主管機關行政人員代表二人。

二、學校行政人員代表一人。

三、教師代表一人。

四、家長代表二人。

五、學者專家二人。

前項委員任一性別人數不得少於委員總數三分之一。

第 五 條　本會委員均為無給職，任期二年，期滿得續聘之。委員任期內因故出缺時，得補聘之，其任期至原任期屆滿之日止。

第 六 條　本會視任務需要召開會議，由召集人召集並為主席；召集人因故不能主持會議時，由其指定委員一人代理主席。

本會應有全體委員三分之二以上出席，始得開會，出席委員過半數之同意始得作成決議。

本會委員應親自出席本會會議及參與表決，不得代理。

第 七 條　本會會議之召開以不公開為原則，得邀請再申訴人、其法定代理人及原措施學校或其他關係人列席會議。

本會會議之評議決定，以無記名投票表決方式為之，其評議經過及個別委員意見應予保密。

本會處理再申訴案件，關於委員之迴避，準用行政程序法第三十二條及第三十三條規定，且出席委員應迴避者，不計入該案件之出席人數。

第 八 條　學生或其法定代理人不服學校之申訴評議決定，得於評議決定書送達之次日起三十日內，向主管機關提出再申訴。

再申訴書應載明下列事項，由再申訴人之法定代理人簽名或蓋章：

一、再申訴人及法定代理人姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號、就讀學校與就讀年級及班級、住址、聯絡電話及再申訴人與該法定代理人之關係。

二、再申訴事實及理由。

三、收受申訴評議決定書之年、月、日。

四、提起再申訴之年、月、日。

提出再申訴，應檢附申訴評議決定書影本。委任代理人提出者，並應出具代理人之委任書。

第 九 條　再申訴書不合前條所定之程式，而其情形可補正者，應通知再申訴人之法定代理人於二十日內補正。

第 十 條　主管機關受理再申訴書後，應通知原措施學校於二十日內擬具說明書並檢附相關文件函送主管機關。但原措施學校認為再申訴有理由時，得自行撤銷或變更原措施，並函知主管機關及再申訴人之法定代理人。

第十一條　再申訴案件有下列各款情形之一者，應為不受理之決定：

一、再申訴書不合法定程式不能補正或經通知補正逾期不完全補正。

二、提起再申訴逾第八條第一項所定期間。但再申訴人因不可抗力或其他不可歸責於己之事由致逾越期限，並提出具體證明者，不在此限。

三、再申訴人不適格。

四、再申訴標的之處分或其他管教措施已不存在。

五、對已決定或已撤回之再申訴案件重行提起再申訴。

第十二條　再申訴評議書應載明下列事項：

一、再申訴人及法定代理人姓名及住址。

二、再申訴評議決定事實及理由、主文；其係不受理決定者，得不記載事實。

三、再申訴評議書作成之年、月、日。

四、主席署名。

對於權利因學校之教育或管理等公權力措施遭受侵害提出之再申訴案件，再申訴評議決定書應附記，如不服再申訴評議決定，得於再申訴評議決定書送達之次日起三十日內，依法向本府提起訴願。

第十三條　再申訴之評議決定，自收受再申訴書之次日起，應於三個月內為之；必要時，得予延長，並通知再申訴人之法定代理人。延長以一次為限，最長不得逾二個月。

前項期間，於依第九條規定通知補正者，自補正之次日起算，未為補正者，自補正期間屆滿之次日起算。

第十四條　再申訴評議決定確定後，就其案件，有拘束原措施學校之效力。

第十五條　本辦法自發布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照1 2

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：溫甯鈺
電話：(06)2991111#8321
電子信箱：ningyu@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年7月2日
發文字號：府教安(一)字第1130877835B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(33571_0877835BA0C_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：「臺南市國民中小學學生申訴案件處理辦法」業經本府113年6月19日以府法規字第1130836691A號令廢止，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附「臺南市國民中小學學生申訴案件處理辦法」廢止總說明及廢止表各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：本府法制處、本府教育局（學輔校安科）電子公文交換章 2024/07/04 09:50:02

法規委員會　113/07/04
1130005888